

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001877

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 02 JUN 2023

VISTOS:

El VIR (2023462575), el FUT, el Informe Escalafonario N° 00207-2023, la Nota de Coordinación N°195-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH, el Memorando N°315-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general; (El énfasis es agregado).

Que, de conformidad con el TUE de la Ley N°27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en adelante **TUE de la LPGA**, regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general; (El énfasis es agregado).

Que, el artículo 79, de la Ley N°28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de Educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del estado;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, el Decreto de Urgencia N° 011-2017 en el numeral 3.1 del Artículo 3, dicta medidas extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la implementación de la Ley de Reforma Magisterial y señala que, a partir del 01 de setiembre del 2017, el profesor contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N° 30328, percibirá los conceptos de compensación por tiempo de servicio y subsidio por luto y sepelio;

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, mediante Decreto Supremo N° 307-2017-EF, se establece el monto de los criterios y condiciones para el pago de la compensación por tiempo de servicio y del subsidio por luto y sepelio a otorgarse a los docentes contratados en el marco del Contrato de Servicio Docente;

Que, conforme lo dispone en la Ley N° 31552, reformado en su Artículo 1, "Modificación de la Ley 31278, Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones" donde se modifica el literal h) del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del artículo único de la Ley 31278, y que modifica el artículo 2 de la Ley 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, el que queda redactado en los siguientes términos, donde el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios -CTS, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios trabajados y es proporcional a la jornada laboral según el cargo y el nivel o modalidad al 31 de diciembre del 2022.

Que, mediante Oficio Múltiple N° 001-2022- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha 05 de enero del 2022, emitido por el Director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, se establecen las precisiones para la percepción del beneficio de la compensación de tiempo de servicio a favor de los profesores contratados, en el marco del contrato de servicio docente al que se refiere la Ley N° 30328; asimismo, se concluye en lo siguiente: "Corresponde a la instancia de gestión educativa local (DREL/UGEL), disponer el reconocimiento de oficio en los casos que corresponda y evaluar la solicitud de los profesores que cuenten con contratos docentes mayores a seis (06) meses y emitir el acto resolutivo respectivo, de corresponder, es ilegal cualquier resolución que no se ciña estrictamente a lo señalado en el indicado Oficio.



Que, mediante FUT de fecha 22 de diciembre del 2022, la Prof.(a) **SIMON CARDENAS, BLANCA**, solicita acumulación por tiempo de servicios como contratada en los años 1999 y 2000;

Que, mediante Informe Escalafonario N°00207-2023, de fecha 08 de mayo del 2023, el Responsable de Escalafón, informa el reconocimiento de tiempo de servicio como contratado de la Prof.(a) **SIMON CARDENAS, BLANCA**, en razón a un (01) año, siete (07) meses y catorce (14) días, prestado al Estado en calidad de contratado;



Que, mediante Nota de Coordinación N°195-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 09 de mayo del 2023, la Responsable de Recursos Humanos traslada al Director de la Ugel -Tocache, el expediente de la Prof. **SIMON CARDENAS, BLANCA** y sugiere autorizar la proyección de la Resolución Directoral de reconocimiento de acumulación por tiempo de servicio;

Que, mediante Memorando N°315-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 10 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza la proyección de la Resolución Directoral de reconocimiento de acumulación por tiempo de servicio de la Prof. **SIMON CARDENAS, BLANCA**;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL-Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, a favor de la Prof.(a) **SIMON CARDENAS, BLANCA** con DNI: 00996830, la Acumulación de Tiempo de Servicio en el periodo laboral de contratado, del año de 1999 al 2000, haciendo un total de un (01) año, siete (07) meses, catorce (14) días, de servicios prestados al Estado en calidad de contratado.

ARTICULO SEGUNDO. - ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto



Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR, la resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

001877



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD